

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3383/2542

นาย อุด ม พัฒน์วิชัยโชติ
นาย อุด ร แจ่มนพภา กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 84

แม้คู่ความตกลงขอถือเอาผลแห่งคดีหมายเลขดำที่ 1227/2533 มาเป็นข้อชี้ขาดเพียงประเด็นเดียวก็ตาม แต่เมื่อจำเลยที่ 1 ยื่นคำแถลงว่า จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นผู้ร้องในคดีแพ่ง หมายเลขดำที่ 1227/2533 ได้ถอนคำร้องคดีดังกล่าวและยื่นคำร้องใหม่เป็นคดีหมายเลขดำที่ 976/2534 ซึ่งมีประเด็น ของคำร้องเช่นเดียวกันกับคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 1227/2533 ทุกประการ และขอให้ศาลรอผลการพิจารณาคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 976/2534 ซึ่งศาลชั้นต้นจดยางงาน กระบวนพิจารณาว่าสมควรรอผลการพิจารณาคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 976/2534 ซึ่งมีประเด็นอันเดียวกันกับ คดีนี้ก่อน แสดงว่าคู่ความตกลงขอถือเอาผลแห่งคดีหมายเลขดำที่ 976/2534(คดีหมายเลขแดงที่ 1240/2536) มาเป็นข้อชี้ขาดคดีนี้แทน ดังนั้น การที่ศาลล่างทั้งสองชี้ขาดคดีโดยอาศัยผลคดีของคดีหมายเลขแดงที่ 1240/2536 ชี้ขาดคดีจึงหาเป็นการนำเอาข้อเท็จจริงนอกข้อตกลงมาวินิจฉัยชี้ขาดไม่

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองและบริวารรื้อเรือนพร้อมสิ่งปลูกสร้างและขนย้ายสัมภาระออกจากที่ดินโฉนดเลขที่ 8816ตำบลไผ่หนอง อำเภอนครหลวง

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่ศาลมีคำพิพากษา ห้ามจำเลย ทั้งสองและบริวารเกี่ยวข้องกับที่ดินโฉนดเลขที่ 8816 ของโจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยทั้งสองครอบครองที่ดินเนื้อที่ 60 ตารางวา โดย ความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของติดต่อกันเป็นเวลา 20 ปี จึงได้ กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองขอให้ยกฟ้อง

โจทก์และจำเลยทั้งสองแถลงไม่สืบพยาน โดยขอให้รอฟังผลคดีแพ่งหมายเลข ดำที่ 1227/2533 ของศาลชั้นต้น ซึ่งจำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน พินาท

ต่อมาจำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องขอถอนคำร้องคดีหมายเลขดำที่ 1227/2533 และ ยื่นคำร้องขอเป็นคดีใหม่ เป็นคดีหมายเลขดำที่ 976/2534 หมายเลขแดงที่ 1240/2536 ของศาลชั้นต้น

ระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้น จำเลยที่ 2 ถึงแก่กรรมโจทก์ยื่นคำร้องขอให้ ศาลชั้นต้นหมายเรียกให้นางวรรดี กลิ่นสารีทายาทของจำเลยที่ 2 เข้าเป็นคู่ความ แทนศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองและบริวารรื้อเรือนไม่มีเลขที่และสิ่งปลูก สร้างพร้อมทั้งขนย้ายสัมภาระออกไปจากที่ดินโฉนดเลขที่ 8816 ตำบลท่าซำ (ไผ่ หนอง) อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ห้ามจำเลยทั้งสองเกี่ยวข้องกับ ที่ดินแปลงดังกล่าว

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พินาทยื่น

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "จำเลยที่ 1 ฎีกาว่าตามรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้น ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2534 คู่ความแถลงร่วมกันว่า ไม่ติดใจสืบพยานคดีนี้ ขอให้ชี้ขาดคดีโดยถือเอาผลในคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่ 1227/2533 แต่การที่ศาลล่างทั้งสองนำเอาผลคดีหมายเลขแดงที่ 1240/2536 มาชี้ขาดตัดสินคดีเป็นการเอาข้อเท็จจริงนอกข้อตกลงมาวินิจฉัย เป็นการรับฟังพยานหลักฐานนอกสำนวน เป็นการไม่ชอบนั้น เห็นว่า แม้คู่ความตกลงขอถือเอาผลแห่งคดีหมายเลขดำที่ 1227/2533 มาเป็นข้อชี้ขาดเพียงประเด็นเดียวก็ตาม แต่เมื่อจำเลยที่ 1 ยื่นคำแถลงลงวันที่ 14 สิงหาคม 2534 ว่า จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นผู้ร้องในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 1227/2533 ได้ถอนคำร้องคดีดังกล่าวและยื่นคำร้องใหม่เป็นคดีหมายเลขดำที่ 976/2534 ซึ่งมีประเด็นของคำร้องเช่นเดียวกันกับคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 1227/2533 ทุกประการและขอให้ศาลรอผลการพิจารณาคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 976/2534 ซึ่งศาลชั้นต้นจดยางานกระบวนการพิจารณา ลงวันที่ 13 กันยายน 2534 ว่าสมควรรอผลการพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 976/2534 ซึ่งมีประเด็นอันเดียวกันกับคดีนี้ก่อนแสดงว่าคู่ความตกลงขอถือเอาผลแห่งคดีหมายเลขดำที่ 976/2534 (คดีหมายเลขแดงที่ 1240/2536) มาเป็นข้อชี้ขาดคดีนี้แทน ดังนั้นการที่ศาลล่างทั้งสองชี้ขาดคดีโดยอาศัยผลคดีของคดีหมายเลขแดงที่ 1240/2536 ชี้ขาดคดีจึงหาเป็นการนำเอาข้อเท็จจริงนอกข้อตกลงมาวินิจฉัยชี้ขาดไม่ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษามานั้นศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาจำเลยที่ 1 ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(เหลือ ไทรวิจิตร-พันธุวฐ ปาณิกบุตร-กิตติยาภรณ์ อาตมียะนันท์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ